

종합감사 결과보고서

[○○지사 및 산하 5개 관리소]

2024. 7.

감 사 실

1. 감사실시 개요

1. 감사배경 및 목적

관리소의 임대·주택관리에 대한 주요 기본업무의 수행실태 점검을 통하여 업무 취약분야 개선과 부정행위 및 사고 예방을 도모하고, 수범사례를 적극 발굴하여 포상 및 전파함으로써 열심히 일하는 건전한 조직문화를 조성하고자 함

2. 감사대상 : ○○지사 및 ㉠㉠㉠㉠관리소 등 5개 관리소

부서명	주택유형	세대수	직전감사 년월	부서장
○○지사			2019. 4.	AAA
㉠㉠㉠㉠	영구	1,***	2021. 3.	BBB
㉡㉡㉡㉡	국민	***	2019. 5.	CCC
㉢㉢㉢㉢	국민	***	2021. 3.	DDD
㉣㉣㉣㉣	국민	***	2021. 3.	EEE
㉤㉤㉤㉤	국민	***	2021. 3.	FFF

3. 감사기간 및 인원

- 감사기간 : 2024. 5. 27. ~ 5. 31.
- 감사인원 : 차장 외 1명

4. 감사중점

- 예비입주자 모집 등 공급업무, 임대조건 적용 및 임대조건 신고, 입주 자격 심사(주택, 소득, 자산, 중복입주), 거주자 실태조사 등 임대관리 업무 실태
- 관리비 집행 및 정산, 사업자 선정 및 대금지급, 잡수입 사용의 적정 여부 및 적격증빙 수취, 관리규약 개정 및 절차준수 여부, 지원금 관리 업무, 차량 관리 업무, 공기구 비품 관리 업무 등 주택관리업무 실태

II. 감사결과

1. 총평

○○지사 및 산하 5개(영구1, 국민4)임대 단지에 대한 종합 감사를 실시한 결과 전반적인 업무수행 상태가 양호하나,

㉠㉠㉠㉠관리소는 용역 등 사업자 선정 업무가 미흡하여 관리소장 및 담당자에 주의 처분하였음

2. 감사결과 심의 의결

1) 심의일: 2024. 7. 26.

2) 심의결과 총괄

(금액단위 : 원)

합 계			변상 (금액)	주의 (인원)	경고 (인원)	징계 (인원)	시정				개선	권고	통보
건수	인원	금액					소계 (금액)	일반	환급 (금액)	회수 (금액)			
7	2	-	-	1 (2)	-	-	1	1	-	-	-	-	5

3) 심의안건 및 처분 내역

관련부서	지 적 사 항	처분종류	요구서 번호
㉠㉠㉠㉠	입주자격(주택) 검증 업무	시정	1
	용역 등 사업자 선정 업무	통보	2
	임대조건 적용 업무(인근 국민임대 단가 조사) 등	현지지도	7
㉡㉡㉡㉡	용역 등 사업자 선정 업무	통보, 주의	3
	임대보증금과 임대료간 상호 전환 업무 등	현지지도	8
㉢㉢㉢㉢	용역 등 사업자 선정 업무	통보	4
	임대보증금과 임대료간 상호 전환 업무 등	현지지도	9
㉣㉣㉣㉣	용역 등 사업자 선정 업무	통보	5
	임대조건 적용 업무(시중전세 시세 조사) 등	현지지도	10
㉤㉤㉤㉤	용역 등 사업자 선정 업무	통보	6
	비상발전기 관리 업무	현지지도	11

※ 신분상 처분 관련자 : 주의 1건(2명)

관 련 자			사안별 처분	지 적 사 항	처분소속	최종 처분
현소속	직급	성 명				
111111	*급	aaa	주의	용역 등 사업자선정 업무 소홀	㉡㉡㉡㉡	주의
222222	*급	bbb	주의	용역 등 사업자선정 업무 소홀	㉡㉡㉡㉡	주의

※ 이행관리 전담자 : 대리

3. 처분요구서 : 붙임

일련 번호	1	[시 정] 사항
----------	---	------------

제 목 : 입주자격(주택) 검증 업무

소 속 : ㉠㉠㉠㉠

내 용 :

「주택공급에 관한 규칙」 제4조, 「공공주택특별법」 제25조에 따르면 공공 임대주택의 입주자격 충족 및 계속거주를 위해서는 ‘무주택 세대구성원’을 유지하여야 하며, 주택소유 여부 판정기준은 「주택공급에 관한 규칙」 제53조(주택 소유 여부 판정기준) 및 공공임대주택 임대운영실무 95p~126p의 법령, 법원 판결 및 유권해석 등에 따른다.

또한, 무주택 판단 업무의 지속적인 오류로 주거복지실-1363(2020.05.15.)호 「무주택 자격심사 업무 철저 안내」 및 주거복지실-2636(2020.09.28.)호 「무주택 자격심사 업무 철저 안내(정정), 다른주택 건설지역 이주에 대한 해석」로 시달 하였다.

그리고, 주거복지실-36(2012.01.03.)호 「유주택세대 민원 처리방안 통보」에 따르면, “임대인 스스로가 임차인에 대한 입주자격 요건의 **흡결을 묵인(默認)**¹⁾ 하여 계약을 갱신한 경우 해당 임차인이 입주자격 요건의 흡결 없이 **자격을 유지하는 때**²⁾에는 새로운 계약갱신을 거절할 수 없다.”는 대법원의 판결사례를 인용하여, 임차인 입주자격 요건의 흡결이 소멸된 때에는 무주택으로 인정하여야 하나, 입주자격 요건의 흡결이 소멸되지 않았을 때에는 유주택자 처리지침에 따라 업무를 처리하여야 한다.

㉠㉠㉠㉠관리소는 2023년 8월 갱신세대(2023. 4. 17. 자격검증 요청)의 주택소유 전산검색 통보 건에 대하여 ‘상속주택으로 사용승인(1979. 1. 9.) 후 20년 경과’

1) 임대인이 임차인에게 소명자료 제출을 요구하고 그 소명자료가 정당하지 아니함에도 이를 묵인하여 무주택자로 인정한 경우

2) 새로운 계약갱신 이전에 입주자격 요건의 흡결이 소멸한 경우(유주택의 경우 주택 처분)

사유로 기소명(2009. 7. 3.)처리 하였으나, 검색된 물건과 현재 거주중인 임대 주택이 동일 주택건설지역(◇◇시)에 소재하여 주택공급에관한규칙 제53조(주택 소유 여부 판정기준) 제2호³⁾의 ‘다른 주택건설지역으로 이주’ 기준을 적용할 수 없으므로 소명처리가 미흡하였다.

조치할 사항

㉠㉠㉠㉠관리소는 소명사유가 부적정한 소명건에 대하여 주거복지실「무주택 자격심사 업무 철저 안내」등 법령과 지침에 따라 소명 안내하고 미처리 시 주거 복지실「입주자격 부적격자 관리 철저 안내」에 따라 업무처리 하기 바랍니다.
【시정】

3) 주택공급에관한규칙 제53조 제2호: 2. 도시지역이 아닌 지역 또는 면의 행정구역(수도권은 제외한다)에 건축되어 있는 주택으로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 주택의 소유자가 해당 주택건설지역에 거주(상속으로 주택을 취득한 경우에는 피상속인이 거주한 것을 상속인이 거주한 것으로 본다)하다가 다른 주택건설지역으로 이주한 경우
가. 사용승인 후 20년 이상 경과된 단독주택
나. 85제곱미터 이하의 단독주택
다. 소유자의 「가족관계의 등록 등에 관한 법률」에 따른 최초 등록기준지에 건축되어 있는 주택으로서 직계 존속 또는 배우자로부터 상속 등에 의하여 이전받은 단독주택

제 목 : 용역 등 사업자 선정 업무

소 속 : ㉠㉠㉠㉠, ㉡㉡㉡㉡, ㉢㉢㉢㉢, ㉣㉣㉣㉣, ㉤㉤㉤㉤

내 용 :

「공동주택관리법 및 시행령」 제25조(관리비등의 집행을 위한 사업자 선정), 주택관리업자 및 사업자선정지침 국토교통부고시 제2018-614호(시행 2018.10.31.), 제2021-1505호(시행 2022.3.1.), 제2023-293호(시행 2023.6.13.), 제2023-341호(시행 2023.6.22.), 주거복지실-768(2020.03.09.)호「사업자 선정을 위한 수의계약 매뉴얼 시행」, 주거복지실-454(2022.02.14.)호「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 일부 개정안내, 주거복지실-455(2022.02.14.)호「용역 등 사업자 선정을 위한 적격심사 세부기준 개정 시행」, 주거복지실-456(2022.02.14.)호「사업자 선정을 위한 수의계약 매뉴얼 개정 시행」, 주거복지실-457(2022.02.14.)호「용역 등 사업자 선정 결과 공개 매뉴얼 개정시행」, 주거복지실-1967(2023.6.29.)호「사업자 선정을 위한 수의계약 매뉴얼 개정시행」, 주거복지실-2192(2023.7.24.)호「주택관리업자 및 사업자 선정지침 일부개정 및 매뉴얼 안내」에 따라 사업자 선정업무를 안내하였다.

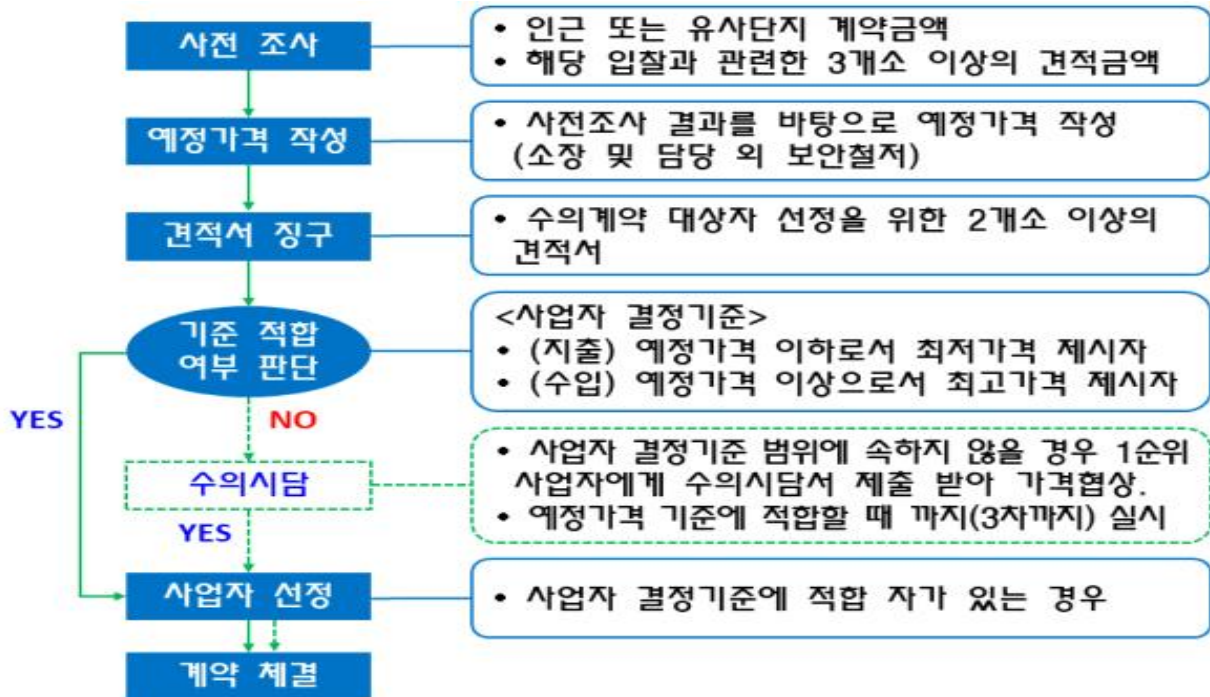
또한 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 제11조(선정결과 공개) 관련 규정 개정으로 인한 2022.3.1.이후 신규로 공고하는 입찰부터는 ‘선정결과 공개를 용역 등 사업자 선정 시 선정방법(경쟁입찰 또는 수의계약)에 상관없이 모든 선정결과를 인터넷홈페이지, 동별게시판, K-apto에 낙찰자 결정일⁴⁾의 다음날 18시까지 공개’ 하여야 한다.

주거복지실-456(2022.02.14.)호 및 주거복지실-1967(2023.06.29.)호「사업자 선정을 위한 수의계약 매뉴얼 개정 시행」에 따르면 예정가격 전자문서(내부결재) 시행 시 ‘예정가격조서’ 첨부 문서는 암호화(비공개, 열람등급은 1등급) 설정을 하여야 한다.

4) (수의계약) 수의계약 대상자 결정일(“수의계약 대상자 선정조서” 상 결정일)을 낙찰자 결정일로 보며, 계약체결일이 낙찰자 결정일이 되는 것은 아님. 다만, 기존 사업자 재계약의 경우 임차인 대표회의와 협의하여 재계약 결정된 날(임차인 대표회의로부터 문서(회의록)통보 받은 날)을 낙찰자 결정일로 함.

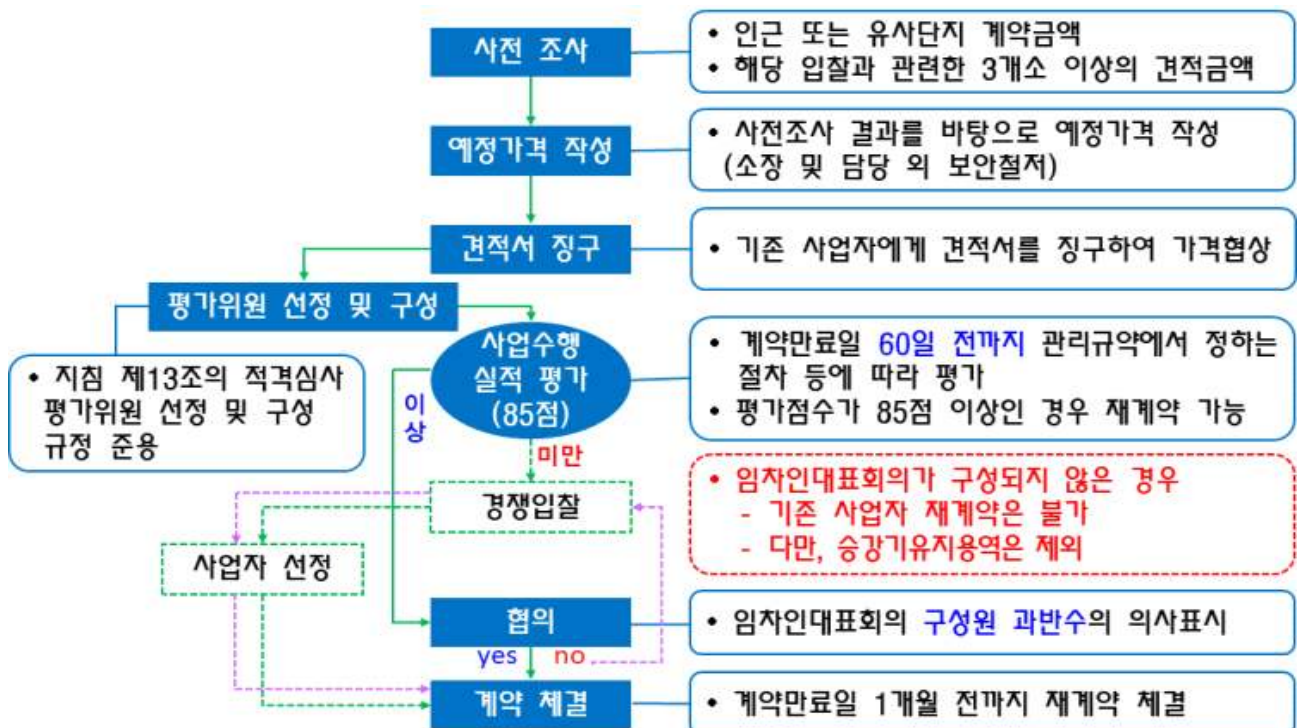
또한 수의계약 사업자 선정 시 [그림 1]과 같이 사업자 선정업무를 처리하여야 한다.

[그림 1] 수의계약 절차 흐름도



그리고 기존 사업자 재계약 시 [그림 2] 와 같이 사업자선정업무를 처리하여야 한다.

[그림 2] 기존사업자 재계약 절차 흐름도



아울러 수의계약 체결 시 징구할 서류는 [그림 3]과 같다.

[그림 3] 수의계약체결 시 징구할 서류

수의계약체결 시 징구할 서류	
○ 수의계약인 경우에도 지침 제26조제1항에 따른 자격제한 해당 여부를 확인하여야 하므로 제27조제2호부터 제5호까지의 서류를 수의계약 대상자로부터 징구	
○ 또한, 지침 제26조제1항제2호에 따라 영업정지 여부를 확인하여야 하므로 수의계약 대상자로부터 행정처분확인서 징구	
○ 수의계약 대상자로부터 징구할 서류 (기준일: 대상자 선정일)	
- 사업종류별로 해당 법령에 따른 면허 및 등록 등이 필요한 경우 면허증, 등록증 또는 이와 유사한 증명서 사본 1부	
- 사업자등록증 사본 1부	
- 법인등기부등본(개인은 주민등록등본) 원본 1부	
- 국세 및 지방세 납세증명서 원본 1부(전자발급 포함)	
- 행정처분확인서 사본 1부	
- 계약자 법인 인감증명서(개인은 개인 인감증명서) 원본 1부	

또한 주거복지실-3007(2020.11.05.)호 및 주거복지실-455(2022.2.14.)호 「용역등 사업자 선정을 위한 적격심사 세부기준 개정통보」에 따라 사업자 선정을 위한 적격 심사를 위한 세부기준 ‘평가항목별 세부 배점기준’에 행정처분 확인서 발급기준 및 업무실적 기준은 다음과 같다.

- 해당 법령에 따른 처분권자가 발급(위탁발급 포함)한 입찰공고일전일 기준 최근 1년간* 행정처분 건수를 말한다.

* 예) 2020.11.12. 공고 시 1년간 이란? 2019.11.12.~2020.11.11.까지를 말함

- 행정처분은 해당 법령의 규정에 따른 행정처분을 의미하며, 행정처분 대상이 아닌 사업자는 확인서 제출 제외(발주처는 해당 지자체에 행정처분 여부 확인) 이 경우 평점은 만점으로 한다.
- 행정처분 확인서는 적격하게 제출된 확인서만 유효로 처리한다. 입찰공고일 전일 전에 발급받은 확인서로 제출한 경우 등 적격하게 제출되지 않은 경우에는 입찰을 무효로 처리한다.

- 업무실적은 “완료실적” 을 의미하며, “계약체결 후 착수 전” 이나 “진행중” 인 실적은 완료실적에 포함되지 않는다.
- 업무실적 증명서는 입찰공고일 현재 해당 용역 등의 용역이행실적 증명서, 원본이 확인된 계약서, 세금계산서, 거래명세서 등을 의미하며, 업무실적확인용 용역이행실적 증명서와 세금계산서(또는 원본이 확인된 계약서 등)를 제출받아 확인한다. 이 경우 업무실적이 없거나 유효한 증명서를 제출하지 않은 경우에는 “0” 점 처리한다.
- 업무실적 증명 확인서류 제출에 관하여는 발주처에서 결정할 사항이며, 상기 명시한 서류를 조합하여 인정할 수도 있다.

예) 주택관리공단 00지사에서 8개 단지를 묶어서 계약한 경우

- 용역이행실적 증명서와 계약서를 제출한 경우 1건으로만 인정
- 용역이행실적 증명서와 8개 단지 세금계산서를 제출한 경우 8건으로 인정

■ ㉠㉠㉠㉠관리소는 사업자 선정 업무를 다음과 같이 처리 하였다.

1. ㉠㉠㉠㉠관리소는 주거복지실-456(2022.02.14.)호 및 주거복지실-768(2020.03.09.)호 「사업자 선정을 위한 수의계약 매뉴얼 개정 시행」에 따라 수의계약 절차를 진행하여야 하나, 소독용역 및 지하저수조 청소용역(2021년), 아파트 및 상가 전기안전관리대행용역(2021년)은 수의계약(견적서 미징구, 수의계약 대상자 선정조서 미작성) 절차를 준수하지 않았다.
2. 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 제11조(선정결과 공개)에 따라 사업자 선정의 낙찰자를 결정한 경우 낙찰자 결정일의 다음날(토요일과 「관공서의 공휴일에 관한 규정」 제2조에 따른 공휴일을 제외한 날을 말한다) 18시까지 공개하여야 하나, 소독용역 및 지하저수조 청소(2023년, 2024년) 보일러세관용역(2023년), 아파트 전기안전관리대행용역(2024년), 상가 전기안전관리대행용역(2023년), 재활용품수거 계약(2023년)은 사업자 선정결과를 지연공개 하였다.

3. 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 제26조(참가자격의 제한)제1항제2호 따라 영업정지 여부를 확인하기 위해 행정처분확인서를 제출받아야 하나, 아파트 및 상가 전기안전관리대행용역(2021년), 상가 전기안전관리대행(2023년), 재활용품 및 폐의류수거 계약(2022년)은 행정처분확인서를 제출받지 않았고, 소독용역 및 지하저수조 청소용역(2022년, 2023년) 계약은 행정처분 조회기간이 수의계약 대상자 선정일(사업자선정일) 기준으로 적정하지 않았다.

4. 승강기유지관리 용역(2021년, 2023년) 계약은 사업자 선정결과를 지연 공개하였고, 승강기유지관리 용역(2023년) 계약 시 행정처분확인서의 행정처분 조회기간이 수의계약 대상자선정일(사업자선정일) 기준으로 적정하지 않았다.

5. 「사업자 선정을 위한 수의계약 매뉴얼 개정 시행」에 따르면 예정가격 전자 문서(내부결재) 시행 시 ‘예정가격조서’ 첨부 문서는 암호화(비공개, 열람등급은 1등급) 설정을 하여야 하나, 아파트 전기안전관리대행용역(2024년), 재활용품 및 폐의류수거(2022년), 소독용역 및 지하저수조 청소용역(2022년)은 예정가격조서가 포함된 홈넷 내부결재 문서를 공개로 설정하였다.

■ ㉠㉠㉠㉠관리소는 사업자 선정 업무를 다음과 같이 처리 하였다.

1. ㉠㉠㉠㉠관리소는 주거복지실-456(2022.02.14.)호 및 주거복지실-768(2020.03.09.)호 「사업자 선정을 위한 수의계약 매뉴얼 개정 시행」에 따라 수의계약 절차를 진행하여야 하나, 소독용역 및 지하저수조 청소용역(2020년~2022년), 재활용품 및 폐의류수거(2019년~2021년) 계약은 수의계약(견적서 미징구, 수의계약 대상자 선정조서 미작성) 절차를 준수하지 않았다.

2. 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 제11조(선정결과 공개)에 따라 사업자 선정의 낙찰자를 결정한 경우 낙찰자 결정일의 다음날(토요일과 「관공서의 공휴일에 관한 규정」 제2조에 따른 공휴일을 제외한 날을 말한다) 18시까지 공개하여야 하나, 소독용역 및 지하저수조 청소용역(2020년) 계약은 사업자 선정결과를 홈페이지에 공개하지 않았다.

3. 승강기유지관리 용역(2021년, 2023년) 계약은 기존사업자 재계약 절차(견적서 미징구)를 준수하지 않았다.

4. 승강기유지관리 용역(2021년, 2023년) 계약은 수의계약 대상자 선정일(임차인 대표회의 회의록을 통보 받은 날) 다음날 18시까지 사업자 선정결과를 공개하여야 하나 지연 공개하였고, 승강기유지관리용역(2021년) 계약은 행정처분확인서의 행정 처분 조회기간이 수의계약 대상자선정일(임차인대표회의 회의록을 통보 받은 날) 기준으로 적정하지 않았다.

5. ㉠㉠㉠㉠관리소는 재활용품 및 폐의류수거(2023년) 계약을 입찰(일반경쟁 적격심사제)로 진행하면서 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 제26조(참가자격의 제한)제1항제2호 따라 영업정지 여부를 확인하기 위해 입찰공고일(2022.12.8.) 전일 기준 최근 1년간 행정처분확인서(2021.12.8.~2022.12.7.)로 제출 받아야 하나, 행정처분확인서의 행정처분 조회기간이 입찰공고일 기준으로 적정하지 않았다.

또한 ㉠㉠㉠㉠관리소는 재활용품 및 폐의류수거(2023년) 계약을 일반경쟁입찰(적격심사제) 진행하면서 제출서류 가운데 업무실적 확인 증빙서류(계약서 또는 세금계산서)를 제출받지 않았음에도 업무실적을 평가하였다.

6. 「사업자 선정을 위한 수의계약 매뉴얼 개정 시행」에 따르면 예정가격 전자문서(내부결재) 시행 시 ‘예정가격조서’ 첨부 문서는 암호화(비공개, 열람등급은 1등급) 설정을 하여야 하나, 재활용품 및 폐의류수거(2020년, 2021년), 소독용역 및 저수조 청소 용역(2020년, 2021년), 승강기유지관리 용역(2020년, 2023년), 승강기 게시판 광고(2021년, 2023년) 계약 시 예정가격조서가 포함된 홈넷 내부결재 문서를 공개로 설정하였다.

■ ㉠㉠㉠㉠관리소는 사업자 선정 업무를 다음과 같이 처리 하였다.

1. ㉠㉠㉠㉠관리소는 주거복지실-456(2022.02.14.)호 「사업자 선정을 위한 수의 계약 매뉴얼 개정 시행」에 따라 수의계약 절차를 진행하여야 하나, 소독용역 및 지하저수조 청소용역(2022년), 승강기광고(2022년) 계약은 수의계약(수의계약 대상자 선정조서 미작성) 절차를 준수하지 않았다.

2. 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 제11조(선정결과 공개) 에 따라 사업자 선정의 낙찰자를 결정한 경우 낙찰자 결정일의 다음날(토요일과 「관공서의 공휴일에 관한 규정」 제2조에 따른 공휴일을 제외한 날을 말한다) 18시까지 공개하여야 하나, 소독용역 및 지하저수조 청소용역(2021년, 2023년, 2024년) 계약은 사업자 선정결과를 지연공개 하였다.

3. 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 제26조(참가자격의 제한)제1항제2호 따라 영업정지 여부를 확인하기 위해 행정처분확인서를 제출받아야 하나, 지하저수조 청소용역(2021년), 재활용품 및 폐의류수거(2024년) 계약은 행정처분확인서를 제출받지 않았고 소독용역 및 지하저수조 청소용역(2023년, 2024년) 계약은 행정처분 확인서의 행정처분 조회기간이 수의계약 대상자선정일(사업자선정일) 기준으로 적정하지 않았다.

4. 승강기 유지관리용역(2022년) 계약은 기존사업자 재계약 절차(예정가격 미작성)를 준수하지 않았다.

5. 승강기유지관리 용역(2022년, 2024년) 계약은 수의계약 대상자 선정일(사업자 선정일) 다음날 18시까지 사업자 선정결과를 공개하여야 하나 지연 공개하였고, 승강기유지관리 용역(2022년) 계약은 영업정지 여부를 확인하기 위해 행정처분 확인서를 제출받아야 하나, 행정처분확인서를 제출받지 않았다.

6. ☎☎☎☎관리소는 재활용품 및 폐의류수거(2023년) 계약을 일반경쟁입찰(적격심사제)로 진행하면서 제출서류 가운데 업무실적 확인 증빙서류(계약서 또는 세금계산서)를 제출받지 않았음에도 업무실적을 평가하였다.

또한 재활용품 및 폐의류수거(2023년) 계약은 사업자선정의 낙찰자를 결정한 경우 낙찰자 결정일의 다음날 18시까지 공개하여야 하나, 단지 홈페이지에 사업자 선정 결과를 지연공개 하였다.

■ ㉠㉠㉠㉠관리소는 사업자 선정 업무를 다음과 같이 처리 하였다.

1. ㉠㉠㉠㉠관리소는 주거복지실-456(2022.02.14.)호 「사업자 선정을 위한 수의계약 매뉴얼 개정 시행」에 따라 수의계약 절차를 진행하여야 하나, 소독용역 및 지하저수조청소용역(2021년) 계약은 수의계약(수의계약 대상자 선정조서 미작성) 절차를 준수하지 않았다.
2. 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 제11조(선정결과 공개)에 따라 사업자 선정의 낙찰자를 결정한 경우 낙찰자 결정일의 다음날(토요일과 「관공서의 공휴일에 관한 규정」 제2조에 따른 공휴일을 제외한 날을 말한다) 18시까지 공개하여야 하나, 재활용품수거 및 폐의류수거(2022년) 계약은 사업자선정 결과를 공개하지 않았고, 전기안전관리대행용역(2020년), 재활용품 및 폐의류수거(2024년) 계약은 사업자 선정결과를 지연공개 하였다.
3. 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 제26조(참가자격의 제한)제1항제2호 따라 영업정지 여부를 확인하기 위해 행정처분확인서를 제출받아야 하나, 2022년 전기안전관리대행, 재활용품 및 폐의류수거(2022년~2024년) 계약은 행정처분확인서의 행정처분 조회기간이 수의계약 대상자선정일(사업자선정일) 기준으로 적정하지 않았다.
4. 감사실-1697(2022.11.23.)호 [「인권보호 서약서」 징구 시행 안내]에 따르면 인권경영 및 ESG경영활동의 일환으로 공단에서 발주하는 모든공사, 물품용역 등의 계약 체결 시 이해관계자의 인권보호를 위하여 「인권보호서약서」를 징구하여야 하나, ㉠㉠㉠㉠관리소는 소독용역 및 지하저수조청소 용역(2023년, 2024년), 승강기 광고(2023년), 승강기유지관리용역(2023년), 전기안전관리대행 용역(2023년), 재활용 및 폐의류수거(2024년) 계약 시 ‘인권보호 서약서’를 제출받지 않았다.

■ ㉡㉡㉡㉡관리소는 사업자 선정 업무를 다음과 같이 처리 하였다.

1. ㉡㉡㉡㉡관리소는 주거복지실-456(2022.02.14.)호 및 주거복지실-768(2020.03.09.)호 「사업자 선정을 위한 수의계약 매뉴얼 개정 시행」에 따라 수의계약 절차를 진행하여야 하나, 소독용역 및 지하저수조청소 용역(2021년~2023년), 재활용품

수거(2021년~2023년), 폐의류수거(2022년~2023년) 계약은 수의계약(수의계약 대상자 선정조서 미작성) 절차를 준수하지 않았다.

2. 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 제26조(참가자격의 제한)제1항제2호 따라 영업정지 여부를 확인하기 위해 행정처분확인서를 제출받아야 하나, 소독용역 및 지하저수조청소용역(2021년) 계약은 행정처분확인서를 제출받지 않았다.

3. 승강기유지관리용역(2023년) 계약은 가격협상을 위한 견적서를 징구하지 않았으며, 수의계약 대상자 선정일(사업자선정일) 다음날 18시까지 사업자 선정결과를 공개하여야 하나 지연 공개하였고, 행정처분확인서의 행정처분 조회기간이 수의계약 대상자선정일(사업자선정일) 기준으로 적정하지 않았다.

4. 감사실-936(2022.06.30.)호 [「공직자의 이해충돌 방지법」 수의계약 체결 제한 의무 이행 관련 안내]에 따르면 수의계약 체결 상대방으로부터 ‘수의계약 체결 제한 여부 확인서’를 제출 받도록 되어 있으나, 재활용품 및 폐의류 수거(2023년) 계약 시 ‘수의계약 체결 제한 여부 확인서’를 제출받지 않았다.

5. 「사업자 선정을 위한 수의계약 매뉴얼 개정 시행」에 따르면 예정가격 전자 문서(내부결재) 시행 시 ‘예정가격조서’ 첨부 문서는 암호화(비공개, 열람등급은 1등급) 설정을 하여야 하나, 소독용역(2021년~2023년), 재활용품 및 폐의류수거(2022년, 2023년), 승강기유지관리 용역(2023년, 2024년) 계약 시 예정가격조서가 포함된 홈넷 내부결재 문서를 공개로 설정하였다.

조치할 사항

㉠㉠㉠㉠, ㉡㉡㉡㉡, ㉢㉢㉢㉢, ㉣㉣㉣㉣관리소는 향후 용역 등 사업자선정 업무시 매년 시행되는 주택관리실의 「사업자 선정을 위한 수의계약 매뉴얼 시행」 및 「용역 등 사업자 선정을 위한 적격심사 세부기준 개정 시행」 지침과 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 등에 따라 업무를 처리하기 바라며, 특히 사업자 선정결과 공개를 준수하지 않을 경우 과태료⁵⁾ 대상이 되니 업무에 철저를 기하기 바랍니다. 【통보】

5) 「공동주택관리법」 제102조(과태료)제3항 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게는 500만원 이하의 과태료를 부과한다. (제102조제3항제2호: 제7조제1항 또는 제25조를 위반하여 주택관리업자 또는 사업자를 선정한 자)

㉠㉠㉠㉠관리소는 향후 용역 등 사업자선정 업무시 매년 시행되는 주택관리실의 「사업자 선정을 위한 수의계약 매뉴얼 시행」 및 「용역 등 사업자 선정을 위한 적격심사 세부기준 개정 시행」 지침과 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 등에 따라 업무를 처리하기 바라며, 특히 사업자 선정결과 공개를 준수하지 않을 경우 과태료 대상이 되니 업무에 철저를 기하기 바랍니다. 【통보, 주의】

[관련자]

성명	직급	수행직무	근무기간 (담당기간)	처분	현소속
aaa	*급	관리소장	****.***. ~ ****.***. .	주의	11111
bbb	*급	과장	****.***. ~ ****.***. .	주의	22222